

TEXTO APROBADO EN VOTACIÓN FINAL POR EL SENADO
(2 DE JUNIO DE 2025)
(ENMENDADA POR LA R. DEL S. 285 APROBADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025)
(ENMENDADA POR LA R. DEL S. 421 APROBADA EL 29 DE ENERO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

1^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 217

30 de mayo de 2025

Presentada por el señor *Rivera Schatz* y la señora *Soto Tolentino* (*Por Petición*)

Coautor el señor Matías Rosario

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la política pública existente y necesaria referente al cuidado continuo y a las instituciones de cuidado de larga duración en Puerto Rico, en todas sus modalidades, incluyendo instituciones de cuidado diurno e instituciones residenciales; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico enfrenta una transformación demográfica sin precedentes, marcada por un acelerado proceso de envejecimiento poblacional. Sin embargo, a diferencia de otras jurisdicciones de los Estados Unidos continentales —como Florida y Arizona— donde esta realidad ha propiciado el desarrollo de industrias robustas dedicadas al cuidado a largo plazo de personas adultas mayores, en Puerto Rico aún no se ha evaluado a profundidad si dicho fenómeno ha impulsado un ecosistema económico y social sostenible vinculado a los servicios de cuidado prolongado.

Estados como Florida y Arizona han logrado posicionarse como destinos preferidos por adultos mayores, donde tanto residentes, como personas adultas provenientes de otros estados, mediante la creación de un ecosistema de servicios que

integral atención médica, viviendas adaptadas, centros de cuidado y una política pública coherente, con respaldo de inversión pública y privada. En contraste, en Puerto Rico carecemos de información empírica y un análisis riguroso sobre la existencia, alcance y proyección de un sector económico estructurado para atender las necesidades crecientes de la población envejeciente en todas las etapas del cuidado continuo.

Un estudio reciente comisionado por AARP en Puerto Rico refleja con claridad la percepción ciudadana respecto a esta problemática. Entre los encuestados de 45 años o más, un 97% expresó que es importante mejorar los servicios de cuidado a largo plazo para evitar el éxodo de residentes fuera de la Isla. De manera alarmante, el 86.3% de quienes han considerado mudarse indicaron que uno de los factores principales es la búsqueda de mejor acceso a servicios de salud y cuidado prolongado. Asimismo, un 93.3% manifestó su deseo de permanecer en su hogar y comunidad mientras envejece, y un 90% sostuvo que podría hacerlo si se le proveyeran los servicios de apoyo adecuados para mantener su independencia y movilidad funcional.

Estos datos revelan una necesidad urgente de rediseñar el sistema de cuidado a largo plazo en Puerto Rico, enfocándolo en la permanencia del individuo en su entorno natural, con los apoyos necesarios para mantener su calidad de vida. El modelo debe integrar desde apoyos en el hogar y servicios comunitarios —como los centros de cuidado diurno— hasta modalidades de cuidado residencial y especializado, conforme al principio de que el envejecimiento digno debe ser atendido con justicia, continuidad y dignidad.

Actualmente, el marco jurídico principal que regula este tema es la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”. Esta legislación, aunque pionera en su momento, requiere una actualización urgente. La sociedad puertorriqueña ha cambiado, al igual que los estándares y mejores prácticas sobre cuidado prolongado. La tendencia internacional apunta hacia modelos más integrados, centrados en la persona, que respondan a diversos niveles de fragilidad o autonomía funcional, sin importar el lugar de residencia del adulto mayor.

En la última década, diversos sectores han planteado la necesidad de derogar o transformar profundamente la Ley Núm. 94-1977, *supra*, con el objetivo de establecer un nuevo marco normativo que promueva un modelo de cuidado continuo, más flexible, integrado e inclusivo. Este modelo permitiría atender desde personas en fragilidad leve que viven en sus hogares, hasta aquellas que requieren cuidados institucionales permanentes, adaptando los servicios a las distintas etapas del envejecimiento.

Ante este panorama, esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad urgente de convocar un proceso amplio de análisis, diálogo y consenso, con la participación de agencias públicas, entidades sin fines de lucro, universidades, proveedores de servicios, profesionales del cuidado y organizaciones de personas adultas mayores. El objetivo de este esfuerzo será diseñar una política pública coherente, sostenible e inclusiva, que reconozca el cuidado a largo plazo como un componente fundamental del desarrollo social y económico de Puerto Rico.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de
2 Puerto Rico, realizar una investigación sobre la política pública existente y necesaria
3 referente al cuidado continuo y a las instituciones de cuidado de larga duración en Puerto
4 Rico, en todas sus modalidades, incluyendo instituciones de cuidado diurno e
5 instituciones residenciales.

6 Sección 2.- Para apoyar a la Comisión en su investigación, la misma integrará un
7 Grupo Especial de Trabajo compuesto por los secretarios o directores que encabezan las
8 siguientes agencias y entidades o, en su defecto, por sus representantes designados:

- 9 a. Departamento de la Familia
- 10 b. Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA)

- c. Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada (OPPEA)
- d. Asociación de Dueños de Hogares de Larga Duración
- e. Federación de Dueños de Hogares de Larga Duración
- f. AARP Puerto Rico
- g. Cualquier otra organización que así lo estime pertinente.

Sección 3.- La Comisión podrá, además, contar con la participación de colaboradores externos, representantes de empresas, organizaciones, entidades y otros sectores concernidos con los temas del continuo de cuidado y el cuidado de larga duración.

Sección 4.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios y testigos; requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares, a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución.

Sección 5.- La Comisión podrá rendir informes parciales sobre los asuntos investigados y deberá rendir un informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en o antes del cierre de la 3ra Sesión Ordinaria.

Sección 6.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.